

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1118/2541

พนักงานอัยการ จังหวัด สวรรคโลก
บริษัท สุโขทัย ทำ ไม้ กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 91

พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ.2484 มาตรา 4 (5), มาตรา 11, มาตรา 68 เบญจ, มาตรา 73

พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 มาตรา 14, มาตรา 31

พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 มาตรา 4(5) ประกอบมาตรา 11 วรรคหนึ่ง การชักลากไม้ถือเป็นการทำไม้ ดังนั้นการชักลากไม้โดยไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่ ปฏิบัติตามข้อกำหนดหรือระเบียบในการชักลากไม้ซึ่งออกโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมาย จึงเป็นการทำไม้โดยไม่ได้รับอนุญาตตามมาตรา 11 ซึ่งผู้กระทำ ต้องรับโทษ ตามมาตรา 73 จำเลยชักลากไม้โดยยังไม่ได้ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทำการตรวจวัด คำนวณค่าภาคหลวงตามระเบียบกรมป่าไม้วัดด้วยการกำหนด หลักเกณฑ์วิธีการ เงื่อนไขและระยะเวลาในการชักลาก และนำ ไม้เคลื่อนที่ภายหลังสัมปทานสิ้นสุดลง พ.ศ. 2532 ซึ่งออกตามความในมาตรา 68 เบญจ วรรคท้าย การกระทำของจำเลยจึง เป็นความผิดฐานทำไม้โดยไม่ได้รับอนุญาตรวม 2 กระทั่ง พระราชบัญญัติป่าไม้ฯ มาตรา 68 เบญจ วรรคสาม ที่บัญญัติว่าผู้รับสัมปทานผู้ใดไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการเงื่อนไข และระยะเวลาตามที่อธิบดีกรมป่าไม้กำหนดดังกล่าวให้หมดสิทธิใน ไม้ นั้น และให้ไม้ที่ตกเป็นของแผ่นดินเป็นเพียงบทบัญญัติที่กำหนดให้ผู้รับ สัมปทานหมดสิทธิในไม้โดยให้ไม้ตกเป็นของแผ่นดิน มิใช่หมายความว่าเมื่อไม้ตก เป็นของแผ่นดินแล้วการกระทำไม่มีความผิดตามบทบัญญัติมาตราอื่นอีก และเมื่อ

การกระทำความผิดของจำเลยเป็นการทำไม้ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ จำเลยจึงมีความผิดฐานทำไม้ในเขตป่าสงวนอีกด้วย

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยทั้งห้าร่วมกันกระทำความผิดต่อกฎหมายหลายบทหลายกรรมต่างกัน กล่าวคือ เมื่อระหว่างวันที่ 20 มีนาคม 2532 ถึงวันที่ 28 เมษายน 2533 เวลากลางวันและกลางคืนติดต่อกันจำเลยทั้งห้าร่วมกันทำไม้ซึ่งเป็นไม้หวงห้ามประเภท ก.ตามกฎหมาย จำนวน 61 ท่อน กับทำไม้หวงห้ามประเภท ก.ตามพระราชกฤษฎีกา คือ ไม้กระท่อนป่า 15 ท่อน ไม้กระบก 9 ท่อน ไม้กระบาก 11 ท่อน ไม้ลำไยป่า 4 ท่อน ไม้แล่นให้ 34 ท่อน ไม้มะหาด 11 ท่อน ไม้จำปีป่า 1 ท่อน ไม้เต็งตานี 33 ท่อน ไม้ตะเคียนทอง 5 ท่อน ไม้แดงน้ำ 56 ท่อน ไม้ตะคร้ำ 11 ท่อน ไม้ตะเคียนหนู 2 ท่อน ไม้ตะแบก 16 ท่อน ไม้เสลา 4 ท่อน ไม้ปู้เจ้า 2 ท่อน ไม้มะอ้านาเสื่อ 1 ท่อน ไม้ตาเสื่อ 10 ท่อน ไม้บุนนาค 5 ท่อน ไม้เนา 1 ท่อน ไม้พระเจ้าห้าพระองค์ 2 ท่อน ไม้ค่าง 24 ท่อน ไม้มะกล่ำต้น 7 ท่อน ไม้มะค่าโมง 95 ท่อน ไม้ยมหิน 17 ท่อน และไม้สมพง 65 ท่อน รวมไม้หวงห้ามประเภท ก.ดังกล่าวจำนวน 441 ท่อน รวมเป็นไม้หวงห้ามทั้งสิ้น 502 ท่อนในเขตป่าแม่สิน-ป่าแม่สาน ซึ่งเป็นป่าสงวนแห่งชาติ โดยไม้ยางและไม้หวงห้ามจำนวน 502 ท่อนดังกล่าวเป็นไม้ที่จำเลยทั้งห้าร่วมกันตัดฟันลงตามสัมปทานที่จำเลยที่ 1 ได้รับอนุญาตดังกล่าวและอยู่ในระหว่างการชักลากภายหลังจากสัมปทานไม้ที่จำเลยที่ 1 ได้รับอนุญาตสิ้นสุดลง จำเลยทั้งห้าต้องหยุดการตัดฟันไม้รวมถึงการชักลากและนำไม้เคลื่อนที่ออกจากจุดที่ไม้นั้นอยู่โดยสิ้นเชิง แต่จำเลยทั้งห้าได้ร่วมกันทำไม้โดยการชักลากและนำไม้เคลื่อนที่ออกจากจุดที่ไม้นั้นอยู่โดยสิ้นเชิง ขณะที่ยังคงอยู่เดิม ขณะที่สัมปทานไม้ที่จำเลยที่ 1 ได้รับอนุญาตสิ้นสุดลง ทั้งนี้โดยจำเลยทั้งห้าไม่ได้ปฏิบัติตามระเบียบกรมป่าไม้วาดด้วยการ

กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการเงื่อนไข และระยะเวลาในการชักลากไม้และนำไม้เคลื่อนที่
ภายหลังการสัมปทานสิ้นสุดลง โดยจำเลยทั้งห้ายังมิได้เสียค่าภาคหลวงสำหรับไม้ดัง
กล่าวและยังมิได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ และมิได้รับยกเว้นใด ๆ ตาม
กฎหมายและเมื่อระหว่างวันที่ 20 มีนาคม 2532 ถึงวันที่ 29 ตุลาคม 2533 ทั้งเวลา
กลางวันและกลางคืนติดต่อกัน จำเลยทั้งห้าร่วมกันทำไม้ยางซึ่งเป็นไม้หวงห้าม
ประเภท ก. จำนวน 16 ท่อน กับทำไม้หวงห้ามประเภท ก. ตามพระราชกฤษฎีกา
คือ ไม้กระท้อนป่า 17 ท่อน ไม้กระบก 1 ท่อน ไม้กระบาก 6 ท่อน ไม้ลำไยป่า 1
ท่อน ไม้แล่นไห้ 5 ท่อน ไม้มะหาด 13 ท่อน ไม้จำปีป่า 8 ท่อน ไม้เต็งตานี 7 ท่อน ไม้
ตะเคียนทอง 1 ท่อน ไม้แดงน้ำ 32 ท่อน ไม้ตะคร้ำ 3 ท่อน ไม้ตะแบก 3 ท่อน ไม้
เสลา 3 ท่อน ไม้ปู้เจ้า 2 ท่อน ไม้มะอ้าตาเสือ 10 ท่อน ไม้ตาเสือ 16 ท่อน ไม้คำดง 2
ท่อน ไม้มะกล่ำต้น 1 ท่อน ไม้มะค่าโมง 12 ท่อน ไม้ยมหอม 2 ท่อน ไม้ยมหิน 2
ท่อน และไม้สมพง 15 ท่อน รวมไม้หวงห้ามประเภท ก. ตามพระราชกฤษฎีกา
จำนวน 162 ท่อน รวมไม้หวงห้ามทั้งสิ้นจำนวน 178 ท่อน ภายในเขตป่าแม่สิน-ป่า
แม่สาน ซึ่งเป็นป่าสงวนแห่งชาติ โดยไม้ยางและไม้หวงห้าม 178 ท่อน ดังกล่าวเป็น
ไม้ที่จำเลยทั้งห้าได้ร่วมกันตัดฟันลงตามสัมปทานไม้ที่จำเลยที่ 1 ได้รับอนุญาตสิ้น
สุดลง จำเลยทั้งห้าต้องหยุดการตัดฟันไม้รวมถึงการชักลากและนำไม้เคลื่อนที่ออก
จากจุดที่ไม้นั้นอยู่โดยสิ้นเชิง แต่จำเลยทั้งห้าร่วมกันทำไม้โดยชักลากและนำไม้ดัง
กล่าวข้างต้นเคลื่อนที่ออกจากจุดที่ไม้นั้นอยู่โดยสิ้นเชิง แต่จำเลยทั้งห้ายังมิได้เสียค่าภาคหลวง
สำหรับไม้ดังกล่าว และมิได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่และมิได้รับยกเว้นใด
 ๆ ตามกฎหมาย เหตุเกิดที่ตำบลแม่สินตำบลแม่สำ และตำบลบ้านแก่ง อำเภอ
ศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัยเกี่ยวพันกัน ต่อมาระหว่างวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2533 ถึง

วันที่ 28 เมษายน 2533 เจ้าพนักงานตรวจยึดได้ไม้หวงห้ามที่จำเลยทั้งห้าร่วมกันทำ โดยการชักลากผิดกฎหมาย จำนวน 502 ท่อน และระหว่างวันที่ 18 ถึง 29 ตุลาคม 2533 ตรวจยึดได้ไม้หวงห้ามอีกจำนวน 178 ท่อน รวมเป็นไม้หวงห้ามทั้งสิ้น 680 ท่อน ปริมาตร 1,715.17 ลูกบาศก์เมตร เป็นของกลาง ขอให้ลงโทษจำเลยทั้งห้า ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 มาตรา 11, 68 ทวิ, 68 จัตวา, 68 เบญจ, 73, 74 พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 มาตรา 14, 31 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83, 91 และให้ริบไม้ของกลางทั้งหมด กับให้นับโทษจำเลยที่ 1 ถึงที่ 5 ในคดีนี้ต่อจากโทษของจำเลยที่ 1 ถึงที่ 5 ในคดีอาญาหมายเลขดำที่ 345/2534 ของศาลชั้นต้น และให้นับโทษจำเลยที่ 1 ที่ 2 ที่ 3 และที่ 4 ต่อจากโทษของจำเลยที่ 1 ที่ 2 ที่ 5 และที่ 6 ในคดีอาญาหมายเลขดำที่ 453/2536 ของศาลชั้นต้นตามลำดับ

จำเลยทั้งห้าให้การปฏิเสธ แต่รับว่าจำเลยทั้งห้าเป็นบุคคลคนเดียวกับจำเลยที่ 1 ถึงที่ 5 ในคดีอาญาหมายเลขดำที่ 345/2534 ของศาลชั้นต้น และจำเลยที่ 1 ที่ 2 ที่ 3 และที่ 4 รับว่าเป็นบุคคลคนเดียวกับจำเลยที่ 1 ที่ 2 ที่ 5 และที่ 6 ในคดีอาญาหมายเลขดำที่ 453/2536 ของศาลชั้นต้น ตามลำดับ

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์ภาค 2 จำเลยที่ 2 ถึงแก่ความตาย สิทธินำคดีอาญามาฟ้องของโจทก์สำหรับจำเลยที่ 2 เป็นอันระงับไป ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 39(1) ศาลอุทธรณ์ภาค 2 มีคำสั่งจำหน่ายคดีเฉพาะจำเลยที่ 2 จากสารบบความ

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา โดยอัยการสูงสุดรับรองให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงเบื้องต้นฟังได้ว่าจำเลยที่ 1 เป็นนิติบุคคล ประเภทบริษัทจำกัด มีจำเลยที่ 2 เป็นกรรมการผู้จัดการ จำเลยที่ 3 เป็นนิติบุคคล ประเภทห้างหุ้นส่วนจำกัดมีจำเลยที่ 4 เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ จำเลยที่ 5 เป็นผู้จัดการ สนามของจำเลยที่ 3 และที่ 4 จำเลยที่ 1 ได้รับอนุญาตให้ทำไม้หวงห้ามธรรมดา นอกจากไม้สักในเขตสัมปทานป่าสงวนแห่งชาติแม่สิน-แม่สาน การทำไม้ในเขต สัมปทานดังกล่าว จำเลยที่ 1 โดยจำเลยที่ 2 ได้ว่าจ้างให้จำเลยที่ 3 โดยจำเลยที่ 4 เป็นผู้ดำเนินการ จำเลยที่ 4 ได้มอบหมายให้จำเลยที่ 5 ซึ่งเป็นผู้จัดการสนามเป็นผู้ เข้าไปดำเนินการตัด ฟัน และชักลากไม้ในเขตสัมปทาน ภายหลังจากที่รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีคำสั่งให้สัมปทานของจำเลยที่ 1 สิ้นสุดลงแล้ว จำเลยที่ 1 ได้ขอพิสูจน์สิทธิและได้รับอนุญาตให้ทำไม้ต่อไปอีก 180 วันไม้ที่ได้รับการ ตรวจพิสูจน์สิทธิมีจำนวนดังปรากฏตามเอกสารหมาย จ.13 และ จ.14 ในการชักลาก ไม้ที่ขอพิสูจน์สิทธิดังกล่าว จำเลยที่ 1 จะต้องปฏิบัติตามระเบียบกรมป่าไม้วาด้วยการ กำหนดหลักเกณฑ์วิธีการเงื่อนไข และระยะเวลาในการชักลากและนำไม้เคลื่อนที่ ภายหลังสัมปทานสิ้นสุดลง พ.ศ. 2532 กล่าวคือ จะต้องมีการตรวจวัดคำนวณค่าภาค หลวง ณ จุดที่ไม่อยู่ ตามวันเวลาและสถานที่ที่เกิดเหตุ จำเลยทั้งห้าได้ร่วมกันชัก ลากไม้ซึ่งมีรอยตราชักลากและเป็นไม้ที่ผ่านการตรวจพิสูจน์แล้วจำนวน 680 ท่อน ปริมาตร 1712.16 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งต้องเสียค่าภาคหลวง 71,343.10 บาท โดยไม้ ดังกล่าวทั้งหมดยังไม่มีมีการคำนวณและตัดราคาภาคหลวงเพื่อให้ชักลากออกจากจุดที่ ไม้อยู่ อันเป็นการไม่ปฏิบัติตามระเบียบกรมป่าไม้วาด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธ การเงื่อนไขและระยะเวลาในการชักลากและนำไม้เคลื่อนที่ ภายหลังจากสัมปทานสิ้น สุด พ.ศ. 2532 โดยอาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 มาตรา 68 เบญจ วรคท้าย

มีปัญหาดังต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ว่า จำเลยที่ 1 ที่ 3 ที่ 4 และที่ 5 มีความผิดตามฟ้องหรือไม่ ในข้อนี้พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 มาตรา 4(5) บัญญัติไว้ว่า "ทำไม้" หมายความว่า ตัด ฟัน กาน โคน ลิด เลื่อย ผ่า ถาก ทอน ขุด ชักลากไม้ ในป่าหรือนำไม้ออกจากป่าด้วยประการใด ๆ ฯลฯ" และมาตรา 11 วรรคหนึ่งบัญญัติว่า "ผู้ใดทำไม้ หรือเจาะ หรือสับ หรือเผา หรือทำอันตรายด้วยประการใด ๆ แก่ไม้ หวงห้าม ต้องได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่หรือได้รับสัมปทานตามความในพระราชบัญญัตินี้และต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดในกฎกระทรวงหรือในการอนุญาต"จากบทบัญญัติดังกล่าวเห็นได้ว่า การชักลากไม้ถือเป็นการทำไม้ด้วยการชักลากไม้โดยไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดหรือระเบียบในการชักลากไม้ ซึ่งออกโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายจึงถือเป็นการทำไม้โดยไม่รับอนุญาตตาม มาตรา 11 ซึ่งผู้กระทำความผิดต้องรับโทษตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 มาตรา 73 คดีนี้เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ดังกล่าวข้างต้นว่า ตามวันเวลาและสถานที่เกิดเหตุตาม ฟ้อง จำเลยที่ 1 ที่ 3 ที่ 4 และที่ 5 ได้ร่วมกันชักลากไม้จำนวน 680 ท่อน ปริมาตร 1712.16 ลูกบาศก์เมตรโดยยังไม่ได้ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทำการตรวจวัดคำนวณค่า ภาคหลวงตามระเบียบกรมป่าไม้วัดด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการ เงื่อนไขและ ระยะเวลาในการชักลากและนำไม้เคลื่อนที่ภายหลังสัมปทานสิ้นสุดลง พ.ศ. 2532 ซึ่งออกตามความในมาตรา 68 เบญจ วรรคท้ายแห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 แล้ว การกระทำของจำเลยที่ 1 ที่ 3 ที่ 4 และที่ 5 เป็นความผิดฐานทำไม้โดยไม่ได้รับอนุญาตรวม 2 กระทำ ส่วนที่มาตรา 68 เบญจ วรรคสาม บัญญัติว่า "ผู้รับ สัมปทานผู้ใดไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขและระยะเวลาตามที่อธิบดี กรมป่าไม้กำหนดดังกล่าว ให้หมดสิทธิในไม้นั้น และให้ไม้นั้นตกเป็นของแผ่นดิน" นั้น เป็นเพียงบทบัญญัติที่กำหนดให้จำเลยหมดสิทธิในไม้โดยให้ไม้ตกเป็นของแผ่นดินมิใช่หมายความว่าเมื่อไม้ตกเป็นของแผ่นดินแล้วการกระทำไม่มีความผิดตาม บทบัญญัติมาตราอื่นอีก และเมื่อการกระทำผิดของจำเลยที่ 1 ที่ 3 ที่ 4 และที่

5 ดังกล่าว เป็นการทําน้ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ จํานอยที่ 1 ที่ 3 ที่ 4 และที่ 5 จึงมีความผิดฐานทําน้ในเขตป่าสงวนอีกดํวย

พิพากษากลับ จํานอยที่ 1 ที่ 3 ที่ 4 และที่ 5 มีความผิดตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 มาตรา 11, 73 วรรคสองและพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 มาตรา 14, 31 วรรคสองให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 มาตรา 11, 73 วรรคสองซึ่งเป็นบทที่มีโทษหนักที่สุด ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90ปรับจํานอยที่ 1 และที่ 3 คนละกระตงละ 150,000 บาท รวม 2 กระตง รวมปรับจํานอยที่ 1 และที่ 3 คนละ 300,000 บาท จํานอยที่ 4 และที่ 5ให้ลงโทษจําคูกคนละกระตงละ 2 ปี รวม 2 กระตง รวมจําคูกจํานอยที่ 4และที่ 5 คนละ 4 ปี ธิบไม้ของกลาง จํานอยที่ 1 และที่ 3 ไม่ชำระค่าปรับให้จัดการตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 29 ส่วนคําขอให้นับโทษจํานอยที่ 1 ที่ 3 ที่ 4 และที่ 5 ต่อจากโทษในคดีอื่นนั้นไม่ปรากฏว่าศาลชั้นต้นได้พิพากษาลงโทษจํานอยดังกล่าวแล้วหรือไม่จึงให้ยกเสีย

(สันติ ทักกราล-ณรงค์ศักดิ์ วิจิตรสาระวงศ์-เรื่องฤทธิ์ ศรีวรรณนะ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ